

1500042-50.2022.8.26.0633

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: RAFAEL VIEIRA PATARA

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Repte(a)(s):

Justiça Pública

Reqdo(a)(s):

ALLAN JOSE TEIXEIRA TAVARES e PATRICK COFFONE TAVARES BARNABÉ DOS ANJOS

MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). RAFAEL VIEIRA PATARA.

Vistos.

ALLAN JOSÉ TEIXEIRA TAVARES e PATRICK COFFONE TAVARES BARNABÉ DOS ANJOS foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

3ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, ., Centro - CEP 11740-000, Fone: (13) 3422-1215,

Itanhaém-SP - E-mail: itanhaem3@tjsp.jus.br

Processo nº:

1500042-50.2022.8.26.0633

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Repte(a)(s):

Justiça Pública

Reqdo(a)(s):

ALLAN JOSE TEIXEIRA TAVARES e PATRICK COFFONE TAVARES BARNABÉ DOS ANJOS

MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). RAFAEL VIEIRA PATARA.

Vistos.

ALLAN JOSÉ TEIXEIRA TAVARES e PATRICK COFFONE TAVARES BARNABÉ DOS ANJOS foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, incisos I, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal uma vez que, no dia 14.01.2022, por volta das 19h00min, na Av. Mario Covas Júnior, defronte ao "Quiosque da Lu", Cibratel II, nesta comarca de Itanhaém, os agentes supra apontados, agindo previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistente em um aparelho de telefone celular, Motorola, cor cinza, com capa rosa, R\$ 50,00 em dinheiro e um documento de identidade, pertencentes à DEISY OLIVEIRA DA SILVA.

Notícia, também, o anexo caderno investigatório que, no dia 14.01.2022, por volta das 19h10min, na Av. Padre João Daniel com a Av. Sorocabana, nesta cidade e Comarca de Itanhaém/SP, os agentes supra apontados, agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistente em um aparelho celular, Samsung, pertencente a YGOR HUMAITA DA SILVA MOSS GONÇALVES.

A denúncia foi recebida em 19.01.2022 (pág. 177).

Os réus foram citados (págs. 212 e 214), apresentaram resposta à acusação (págs. 233/234).

Durante a instrução probatória foram ouvidas as vítimas, as testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se do interrogatório dos réus (págs. 281/283).

Em fase de memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, condenando-os nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição de ambos os réus, subsidiariamente, em caso de condenação, seja aplicada a atenuante de confissão espontânea ao réu Patrick, com o consequente reconhecimento da inaplicabilidade da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, enquanto ao réu Allan, seja este absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (pág. 04), pelo boletim de ocorrência (págs. 20/24), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 27/30), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução.

A autoria também é inconteste e deve ser atribuída ao acusado Patrick.

A vítima, Deisy Oliveira Da Silva, ouvida em Juízo, disse que estava retornando para casa de sua prima quando fora parada por um carro, tendo o passageiro anunciado o assalto com uma arma de fogo. Os meliantes levaram seu celular, R\$ 50,00 (cinquenta reais) e um cartão, que foram recuperados pelos policiais. Asseverou que reconheceu os acusados em delegacia, tendo reconhecido o motorista apenas pelas suas vestes, uma vez que não viu seu rosto.

A vítima, Ygor Humaita Da Silva Moss Gonçalves, ouvido em Juízo, disse que foi abordado por indivíduos dentro de um veículo, tendo o indivíduo do banco passageiro em posse de uma arma anunciado o assalto. Informou que os acusados foram detidos pelos policiais e em delegacia fez o somente o reconhecimento do acusado que anunciou o assalto (o passageiro), pois não conseguiu ver o rosto do motorista do veículo.

Nesse passo, cumpre dizer que as palavras das vítimas no delito contra o patrimônio são de alta relevância, ainda mais se corroborada com outros elementos de prova.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS.

RELEVÂNCIA: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. Recurso não provido" (TJSP, Apelação nº 0007168-85.2003.8.26.0022, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. J. MARTINS, j. 15.08.2013).

"Roubo - Palavra da vítima. Validade probatória. Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor." (TJSP, Apelação nº 0002296-21.2008.8.26.0614, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. GRASSI NETO, j. 04.04.2013).

Ademais, nada foi demonstrado no sentido de que as vítimas tivessem qualquer motivo para imputar falsamente o réu a prática do crime narrado na denúncia.

Para ilustrar:

"Cediço que, em casos tais, a palavra da vítima assume máxima relevância, justamente porque, a par de se tratar de infração cometida, em regra, à sorrelfa, ausente interesse seu em increpar, graciosamente, o acionado" (TJSP, Apelação nº 0001230-35.2014.8.26.0407, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. IVAN SARTORI, j. 22.03.2016).

A testemunha arrolada pela acusação, Wesley Aparecido Coelho, Policial Militar, ouvido em Juízo, disse que na data dos fatos, por volta das 19 horas, foi informado via COPOM sobre a ocorrência dos roubos descritos na denúncia, sendo possível lograr êxito em encontrar os indivíduos. Em revista pessoal, disse que em posse do réu Patrick havia um simulacro e uma carteira com a quantia de R\$ 277,00 (duzentos e setenta e sete reais), e com Allan, de início, nada ilícito fora encontrado, mas este assumiu ser proprietário do veículo (Vectra) e, em busca veicular, fora encontrado um resolver sem munição e sobre o banco do passageiro foram encontrados os celulares das vítimas. Esclareceu que o acusado Patrick, confessou informalmente o delito. Afirmou que as vítimas reconheceram os réus em sede policial.

Não há razão suficiente para invalidar o depoimento do Policial, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, pois, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que:

"(...) nada impede que policiais ou outros servidores públicos, como quaisquer pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos destes como se, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos de seus próprios servidores. A propósito do valor probante de testemunhos policiais, oportuno trazer à colação a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal: 'VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.'" (HC 73518, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293)" (TJSP, Apelação nº 0009710-21.2011.8.26.0176, 14ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. HERMANN HERSCHANDER, j. 31.03.2016).

O réu, Patrick Coffone Tavares Barnabé Dos Anjos, interrogado em Juízo, confessou os fatos descritos na denúncia. Disse ter assaltado as vítimas em posse de um simulacro de arma de fogo e cometeu os crimes em razão de estar com dívidas. Informou que não havia nenhuma arma no carro do seu tio (corréu Allan), e que o mesmo não participara de nenhum dos delitos.

O réu, Allan José Teixeira Tavares, interrogado em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia. Disse que o veículo dos autos é de sua propriedade, mas não estava com ele no momento dos assaltos, pois havia emprestado o veículo ao seu sobrinho

(Patrick). Relatou que quando seu sobrinho retornou com o carro, se dirigiram ao mercado, momento em que foram abordados pelos policiais.

Pois bem.

Quanto ao acusado Allan José Teixeira Tavares, não há nos autos qualquer prova apta a formar a convicção necessária para o emprego do édito condenatório, visto que o reconhecimento não foi tão contundente, uma vez que as vítimas não viram seu rosto e, desse modo, somando-se as outras fragilidades presentes nos autos, a versão do réu parece a mais verdadeira, trazendo dúvida a este magistrado.

Sendo assim, em havendo dúvida quanto ao delito imputado ao réu, prevalece à aplicação do aforismo *in dubio pro reo*, pois, não conseguindo o Estado demonstrar com provas suficientes à existência da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, o juiz deverá absolver o acusado.

Nesse sentido leciona o eminente Professor e Desembargador GUILHERME DE SOUZA NUCCI, em sua obra "Código de Processo Penal Comentado", 11ª edição, págs. 738/739: "Prova Insuficiente para condenação: é outra consignação do princípio da prevalência do interesse do réu - '*in dubio pro reo*'. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição."

No entanto, quanto a acusação imputada ao réu Patrick, há autos depoimentos mais do que suficientes para atestar a ocorrência dos delitos descritos na denúncia. Os relatos das vítimas, corroborados pelos depoimentos prestados em Juízo, foram precisos em apontar que ele foi o responsável pela empreitada criminosa.

Desse modo, a conduta do réu amolda-se à figura típica definida no art. 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, caput, todos do Código Penal, pois as provas nos autos não deixam dúvidas de que a ameaça foi exercida com emprego simulacro de arma de fogo e em concurso de agentes, tendo como prova o laudo de págs. 259/271, os depoimentos das vítimas e a confissão espontânea do acusado.

Importante ressaltar que embora tenha sido usado um simulacro, não é suficiente para afastar a causa de aumento, uma vez que o fundamento dessa causa é o poder intimidatório que a arma exerce sobre a vítima, anulando sua capacidade de resistência. Por essa razão, não importa a sua potencialidade lesiva, bastando apenas que ela seja idônea a impor maior temor na vítima e assim diminuir a sua possibilidade de reação, o que ocorreu no presente caso.

Trata-se, portanto, de prova sólida, apta a atribuir a convicção necessária para embasar o decreto condenatório ao réu na prática do crime, sendo corroborada pelos depoimentos das vítimas, especialmente pelo reconhecimento realizado em sede policial, demonstrando de forma inequívoca que o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime imputado, portanto, a condenação do réu Patrick é de rigor.

Enquanto a absolvição a Allan José Teixeira Tavares no presente caso é medida que se impõe.

Passo a dosimetria da pena.

RÉU PATRICK COFFONE TAVARES BARNABÉ DOS ANJOS

CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, C.C. O ARTIGO 29, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando a folha de antecedentes do

acusado (págs. 110/112) verifica-se que o réu não possui maus antecedentes, sendo assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a atenuante de confissão espontânea, todavia, não há que se diminuir a pena aquém do mínimo legal, por força da súmula 231 do STJ, desse modo, mantenho a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira e última fase da dosimetria da pena, reconheço a presença da causa de aumento de pena pelo artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, de modo que aumento em mais 1/3 (um terço) a pena, resultando uma pena 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. Outrossim, reconheço também a presença da causa de aumento de pena pelo artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, de modo que aumento em mais 2/3 (dois terços) a pena, resultando uma pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

O crime foi cometido com grave ameaça à pessoa com emprego de simulacro de arma de fogo, com pena maior do que 04 (quatro) anos, sendo deste modo, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso I do Código Penal), bem como pela suspensão condicional da pena (artigo 77, caput, do Código Penal).

Dito isso, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, único adequado e suficiente para reprovar sua conduta, isto porque, "o roubo é crime grave, que revela temibilidade do agente. É ele que vem gerando o clima de violência e de intranquilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo" (JUTACRIM 88/87).

Posto isto,

ABSOLVO o réu ALLAN JOSÉ TEIXEIRA TAVARES da imputação que lhe fora feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

E CONDENO o réu PATRICK COFFONE TAVARES BARNABÉ DOS ANJOS ao cumprimento de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a iniciar o cumprimento no regime fechado, bem como ao pagamento de e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, incisos I, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal.

Presentes os requisitos da custódia cautelar prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal em relação ao corréu Patrick, e considerando que ele respondeu ao presente processo encarcerado, devera assim permanecer em caso de eventual recurso.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observando-se eventual condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Arbitro os honorários do defensor nomeado, se o caso, no valor máximo da tabela vigente, expedindo-se o necessário.

P.I.C., arquivando-se, oportunamente.

Itanhaém, 26 de maio de 2022.

RAFAEL VIEIRA PATARA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA